

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра конкурентного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

КОНКУРЕНТНОЕ ПРАВО

Б1.В.05

год набора – 2022

Код и наименование направления подготовки:	40.03.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	бакалавриат
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	юриспруденция
Форма (формы) обучения:	очная; очная форма (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная; очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная ¹ ; заочная (ускоренное обучение на базе СПО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня)
Квалификация:	бакалавр

Москва – 2022

¹ Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры конкурентного права, протокол № 9 от «21» марта 2022 года.

Автор:

Пузыревский С.А. – заведующий кафедрой конкурентного права кандидат юридических наук, доцент кафедры конкурентного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Молчанов А.В. – кандидат юридических наук, начальник правового управления ФАС России.

Пузыревский С.А.

Конкурентное право: рабочая программа дисциплины (модуля) / С.А. Пузыревский. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2022.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) «Конкурентное право» является приобретение обучающимся набора компетенций, включающих знание, понимание и навыки в области конкурентного права, а также способности к творческому и самостоятельному осмыслению и практическому применению полученных знаний в своей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- формирование у обучающихся осознанного, опирающегося на научно обоснованные концепции и доктрины представления об основах правового регулирования конкуренции и ее защиты в современных экономически условиях, умения выявлять тенденции развития конкурентного законодательства и правоприменения в сфере защиты конкуренции;
- развитие у обучающихся правового мышления, способствующего пониманию того, что защита конкуренции является залогом эффективной реализации прав и свобод граждан и организаций в сфере экономической деятельности;
- воспитание обучающихся в духе уважения основополагающих прав в сфере экономической деятельности и недопустимости ограничения конкуренции;
- формирование навыков применения норм конкурентного права в практической деятельности.

В рамках изучения дисциплины (модуля) «Конкурентное право» осуществляется подготовка обучающихся к правоприменительной деятельности и к выполнению следующих профессиональных задач:

- обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
- составление юридических документов.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Конкурентное право» относится части, формируемой участниками образовательных отношений к Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы.

Изучение дисциплины (модуля) «Конкурентное право» целесообразно после получения обучающимися знаний по общим правовым дисциплинам. Освоение дисциплины (модуля) «Конкурентное право» предполагает наличие у обучающегося базовых знаний в области прав человека, в первую очередь, экономических прав, общепризнанных международных принципов, общей теории права, гражданского, гражданско-процессуального, административного и уголовного права.

Важное значение в изучении дисциплины (модуля) «Конкурентное

право» имеет дисциплины (модули) «Иностранный язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», которые помогают использовать при изучении дисциплины зарубежный опыт правового регулирования отношений по защите конкуренции.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам изучения дисциплины (модуля) «Конкурентное право» обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС.

Универсальные компетенции:

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде;

УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности.

Профессиональные компетенции:

ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения;

ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации;

ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
1. Понятие конкурентного права.	ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний	ПК-1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ПК-2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ПК-3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ПК-4 Демонстрирует знание

	или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ПК-5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении
2.Источники конкурентного права.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи УК-1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5 Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи
3.Субъекты конкурентного права.	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности	ПК-4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ПК-4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ПК-4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы, разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ПК-4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ПК-4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ПК-4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
4.Доминирующее положение на товарном рынке.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в	ПК-2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ПК-2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела,

	юридической и иной официальной документации	квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ПК-2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ПК-2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ПК-2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
5.Злоупотребление доминирующим положением.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ПК-2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ПК-2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ПК-2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ПК-2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ПК-2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
6. Антиконтурентные соглашения	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ПК-2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ПК-2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ПК-2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ПК-2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной

		практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ПК-2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
7. Недобросовестная конкуренция.	УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1 Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3.2 Понимает особенности поведения выделенных групп людей (по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения), с которыми работает и (или) взаимодействует, учитывает их в своей деятельности УК-3.3 Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4 Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды УК-3.5 Способен стратегически мыслить, формировать стратегию взаимодействия в команде
8. Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ПК-2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ПК-2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ПК-2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ПК-2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ПК-2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме

9.Антимонопольные требования к торгам.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ПК-2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ПК-2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ПК-2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ПК-2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ПК-2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
10.Антимонопольный контроль экономической концентрации.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ПК-2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ПК-2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ПК-2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ПК-2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ПК-2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
11.Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.	ПК-4 Способен оказывать правовую помощь гражданам и организациям и иные виды юридических услуг, давать квалифицированные профессиональные заключения и	ПК-4.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ПК-4.2 Определяет цель обращения за правовой помощью, устанавливает юридически значимые обстоятельства по делу ПК-4.3 Определяет возможные способы решения правовой проблемы,

	консультации в конкретных сферах юридической деятельности	разрабатывает план их реализации, выделяет их преимущества и недостатки ПК-4.4 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ПК-4.5 Знает и соблюдает правила эффективной коммуникации при оказании правовой помощи и юридических услуг ПК-4.6 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
12. Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.	ПК-2 Способен квалифицированно применять правовые нормы в конкретных сферах юридической деятельности, правильно и полно отражать ее результаты в юридической и иной официальной документации	ПК-2.1 Демонстрирует знание специфики правоприменительной деятельности, порядка осуществления деятельности юрисдикционных органов, обладающих правоприменительными функциями ПК-2.2 Владеет навыками анализа фактических обстоятельств дела, квалификации юридических фактов и возникающих в связи с ними правоотношений ПК-2.3 Осуществляет правильный выбор правовой нормы, подлежащей применению, и способа её толкования ПК-2.4 Знает и владеет методами поиска и анализа правоприменительной практики, проведения мониторинга правоприменения в целях решения профессиональных задач ПК-2.5 Разрабатывает варианты юридических действий в точном соответствии с законодательством и принимает решения в предусмотренной законом форме
13. Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи УК-1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки УК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности УК-1.5 Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи

В результате освоения дисциплины (модуля) «Конкурентное право» обучающийся должен:

знать: теоретические правовые и экономические основы функционирования рыночных отношений в Российской Федерации; концепции российского конкурентного права, определяющие подходы государства к защите конкуренции; особенности регулирования естественных монополий и регулируемых организаций; специфику пресечения монополистической деятельности, недобросовестной конкуренции и антиконкурентных действий органов власти; источники конкурентного права, определяющие особенности защиты конкуренции;

уметь: анализировать источники конкурентного права; самостоятельно решать вопросы, связанные с толкованием источников конкурентного права; уметь грамотно оперировать примерами судебной практики по вопросам, связанным с применением конкурентного (антимонопольного) законодательства; использовать приобретенные знания во всех аспектах практической деятельности и при изучении других дисциплин (модулей);

владеть: навыками поиска источников российского конкурентного права, в том числе по правовым базам и официальным Интернет-ресурсам; навыками анализа нормативных правовых актов, отношения в сфере защиты конкуренции; способностью к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью находить, анализировать и систематизировать нормы российского конкурентного права.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Конкурентное право» составляет 3 з.е., 108 академических часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен.

2.1 Тематические планы

2.1.1 Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
		Лекции	Практические занятия	СР		
1.	Понятие конкурентного права.	2	2	4	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
2.	Источники конкурентного права.		4	4	Дискуссии,	Опрос, проверка

					комментирование ответов обучающихся, анализ постановлений высших судебных органов	выполнения задания
3.	Субъекты конкурентного права.	2	2	4	Дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
4.	Доминирующее положение на товарном рынке.		2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
5.	Злоупотребление доминирующим положением.	2	2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
6.	Антиконкурентные соглашения.	2	2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
7	Недобросовестная конкуренция.	2	2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
8	Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.	2	2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование	Опрос, проверка выполнения задания

					ответов обучающихся	
9	Антимонопольные требования к торгам.		2	3	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
10	Антимонопольный контроль экономической концентрации.	2	2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
11	Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.	2	1	2	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
12	Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.		1	2	Дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
13	Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза		2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
ВСЕГО:		16	26	39	Экзамен – 27 ак.ч.	

2.1.2 Тематический план для очной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
		Лекции	Практические	СР		

			заня- тия			
1.	Понятие конкурентного права.	2	2	4	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
2.	Источники конкурентного права.		4	2	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся, анализ постановлений высших судебных органов	Опрос, проверка выполнения задания
3.	Субъекты конкурентного права.	2	2	2	Дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
4.	Доминирующее положение на товарном рынке.		2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
5.	Злоупотребление доминирующим положением.	2	2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
6.	Антиконкурентные соглашения.	2	2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
7	Недобросовестная конкуренция.	2	2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
8	Действия органов	2	2	2	Разбор	Опрос,

	власти, ограничивающие конкуренцию.				конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	проверка выполнения задания
9	Антимонопольные требования к торгам.		2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
10	Антимонопольный контроль экономической концентрации.	2	2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
11	Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.	2	1	2	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
12	Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.		1	2	Дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
13	Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза		2	2	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
	ВСЕГО:	16	26	30	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.3 Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)	Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
-------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------

		Лек- ции	Прак- тиче- ские заня- тия	СР		
1.	Понятие конку- рентного права.	2	2	4	Дискуссии, ком- ментирование ответов обучаю- щихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
2.	Источники конку- рентного права.			2	Дискуссии, ком- ментирование ответов обучаю- щихся, анализ постановлений высших судеб- ных органов	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
3.	Субъекты конку- рентного права.		2	2	Дискуссии, ре- шение задач, комментирова- ние ответов обу- чающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
4.	Доминирующее по- ложение на товар- ном рынке.			4	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, коммен- тирование отве- тов обучаю- щихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
5.	Злоупотребление доминирующим положением.	2	2	6	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов обучающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
6.	Антиконкурентные соглашения.		2	4	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов обучающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
7.	Недобросовестная конкуренция.			4	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания

					обучающихся	
8.	Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.	2	2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
9.	Антимонопольные требования к торгам.			4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
10.	Антимонопольный контроль экономической концентрации.		2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
11.	Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.	2	2	2	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
12.	Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.			4	Дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
13.	Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза		2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
	ВСЕГО:	8	16	48	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.4 Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в ак. часах)	Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
-------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------

		Лек- ции	Прак- тиче- ские заня- тия	СР		
1.	Понятие конку- рентного права.	2	2	4	Дискуссии, ком- ментирование ответов обучаю- щихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
2.	Источники конку- рентного права.			2	Дискуссии, ком- ментирование ответов обучаю- щихся, анализ постановлений высших судеб- ных органов	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
3.	Субъекты конку- рентного права.		2	2	Дискуссии, ре- шение задач, комментирова- ние ответов обу- чающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
4.	Доминирующее по- ложение на товар- ном рынке.			4	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, коммен- тирование отве- тов обучаю- щихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
5.	Злоупотребление доминирующим положением.	2	2	6	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов обучающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
6.	Антиконкурентные соглашения.		2	4	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов обучающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
7.	Недобросовестная конкуренция.			4	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания

					обучающихся	
8.	Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.	2	2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
9.	Антимонопольные требования к торгам.			4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
10.	Антимонопольный контроль экономической концентрации.		2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
11.	Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.	2	2	2	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
12.	Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.			4	Дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
13.	Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза		2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
ВСЕГО:		8	16	48	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.5 Тематический план для очно-заочной формы обучения – группа выходного дня

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)	Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
-------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------

		Лек- ции	Прак- тиче- ские заня- тия	СР		
1.	Понятие конку- рентного права.	2	2	4	Дискуссии, ком- ментирование ответов обучаю- щихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
2.	Источники конку- рентного права.			2	Дискуссии, ком- ментирование ответов обучаю- щихся, анализ постановлений высших судеб- ных органов	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
3.	Субъекты конку- рентного права.		2	2	Дискуссии, ре- шение задач, комментирова- ние ответов обу- чающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
4.	Доминирующее по- ложение на товар- ном рынке.			4	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, коммен- тирование отве- тов обучаю- щихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
5.	Злоупотребление доминирующим положением.	2	2	4	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов обучающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
6.	Антиконкурентные соглашения.			6	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов обучающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
7.	Недобросовестная конкуренция.		2	6	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания

					обучающихся	
8.	Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.	2	2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
9.	Антимонопольные требования к торгам.			4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
10.	Антимонопольный контроль экономической концентрации.			4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
11.	Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.		2	2	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
12.	Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.			4	Дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
13.	Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза			6	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
ВСЕГО:		6	14	52	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.6 Тематический план для очно-заочной формы ускоренного обучения (на базе ВО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)	Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
-------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------

		Лек- ции	Прак- тиче- ские заня- тия	СР		
1.	Понятие конку- рентного права.	2	2	4	Дискуссии, ком- ментирование ответов обучаю- щихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
2.	Источники конку- рентного права.			2	Дискуссии, ком- ментирование ответов обучаю- щихся, анализ постановлений высших судеб- ных органов	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
3.	Субъекты конку- рентного права.		2	2	Дискуссии, ре- шение задач, комментирова- ние ответов обу- чающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
4.	Доминирующее по- ложение на товар- ном рынке.			4	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, коммен- тирование отве- тов обучаю- щихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
5.	Злоупотребление доминирующим положением.	2	2	6	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов обучающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
6.	Антиконкурентные соглашения.			6	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов обучающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
7.	Недобросовестная конкуренция.		2	6	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания

					обучающихся	
8.	Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.	2	2	4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
9.	Антимонопольные требования к торгам.			4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
10.	Антимонопольный контроль экономической концентрации.			4	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
11.	Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.		2	2	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
12.	Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.			4	Дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
13.	Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза			6	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
	ВСЕГО:	6	12	54	Экзамен – 36 ак.ч.	

2.1.7 Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)	Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
-------	-----------------------------------	--	--------------------------------------	-------------------------

		Лек- ции	Прак- тиче- ские заня- тия	СР		
1.	Понятие конку- рентного права.	2	2	6	Дискуссии, ком- ментирование ответов обучаю- щихся, анализ постановлений высших судеб- ных органов	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
2.	Источники конку- рентного права.			5		
3.	Субъекты конку- рентного права.			7		
4.	Доминирующее по- ложение на товар- ном рынке.			6		
5.	Злоупотребление доминирующим положением.	2	4	8	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, решение задач, комменти- рование ответов обучающихся	Опрос, про- верка вы- полнения за- дания
6.	Антиконкурентные соглашения.			8		
7.	Раздел II. Недобросовестная конкуренция.			8		
8.	Действия органов власти, ограничива- ющие конкурен- цию.			6		
9.	Антимонопольные требования к тор- гам.	2	2	6	Разбор конкрет- ных рыночных ситуаций, дис- куссии, коммен- тирование отве- тов обучаю- щихся	
10.	Антимонопольный контроль экономи- ческой concentra- ции.			8		
11.	Государственный контроль за соблю- дением конкурент- ного (антимоно- польного) законо- дательства.			5		
12.	Ответственность за нарушение конку- рентного (антимо- нопольного) зако- нодательства.			6		
13.	Антимонопольное регулирование в			8		

	рамках Евразийского экономического союза					
	ВСЕГО:	4	8	87	Экзамен – 9 ак.ч.	

**2.1.8 Тематический план для заочной формы ускоренного обучения
(на базе ВО)**

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
		Лекции	Практические занятия	СР		
1.	Понятие конкурентного права.	2	2	6	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся, анализ постановлений высших судебных органов	Опрос, проверка выполнения задания
2.	Источники конкурентного права.			6		
3.	Субъекты конкурентного права.			6		
4.	Доминирующее положение на товарном рынке.			6		
5.	Злоупотребление доминирующим положением.	2	2	8	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
6.	Антиконкурентные соглашения.			8		
7.	Раздел II. Недобросовестная конкуренция.			8		
8.	Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.			6		
9.	Антимонопольные требования к торгам.	2		6		
10.	Антимонопольный контроль экономической концентрации.			8		

11.	Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.			6	дискуссии, комментирование ответов обучающихся	
12.	Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.			6		
13.	Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза			8		
ВСЕГО:		4	6	89	Экзамен – 9 ак.ч.	

2.1.9 Тематический план для заочной формы ускоренного обучения – группа выходного дня (на базе ВО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
		Лекции	Практические занятия	СР		
1.	Понятие конкурентного права.	2	2	6	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся, анализ постановлений высших судебных органов	Опрос, проверка выполнения задания
2.	Источники конкурентного права.			6		
3.	Субъекты конкурентного права.			6		
4.	Доминирующее положение на товарном рынке.			6		
5.	Злоупотребление доминирующим положением.	2	2	8	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
6.	Антиконкурентные соглашения.			8		
7.	Раздел II. Недобросовестная	2		8		

	конкуренция.					
8.	Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.			6		
9.	Антимонопольные требования к торгам.			6		
10.	Антимонопольный контроль экономической концентрации.		2	8	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	
11.	Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.			6		
12.	Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.			6		
13.	Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза	8				
	ВСЕГО	4	6	89	Экзамен – 9 ак.ч.	

2.1.10 Тематический план для заочной формы ускоренного обучения (на базе СПО)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины (модуля)	Виды учебной деятельности и трудоемкость (в часах)			Технологии образовательного процесса	Формы текущего контроля
		Лекции	Практические занятия	СР		
1.	Понятие конкурентного права.	2	2	6	Дискуссии, комментирование ответов обучающихся, анализ постановлений высших	Опрос, проверка выполнения задания
2.	Источники конкурентного права.			6		
3.	Субъекты			7		

	конкурентного права.				судебных органов	
4.	Доминирующее положение на товарном рынке.			6		
5.	Злоупотребление доминирующим положением.		4	8	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, решение задач, комментирование ответов обучающихся	Опрос, проверка выполнения задания
6.	Антиконкурентные соглашения.			8		
7.	Раздел II. Недобросовестная конкуренция.			8		
8.	Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.			6		
9.	Антимонопольные требования к торгам.			6		
10.	Антимонопольный контроль экономической концентрации.		2	8	Разбор конкретных рыночных ситуаций, дискуссии, комментирование ответов обучающихся	
11.	Государственный контроль за соблюдением конкурентного (антимонопольного) законодательства.			6		
12.	Ответственность за нарушение конкурентного (антимонопольного) законодательства.			6		
13.	Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза			8		
	ВСЕГО:	2	8	89	Экзамен – 9 ак.ч.	

2.2. Занятия лекционного типа

№	Наименование	Тематика (план)	Задания для подготовки
---	--------------	-----------------	------------------------

1	Понятие и источники конкурентного права.	1. Понятие товарного рынка, продуктовые и географические границы. Виды рынков. 2. Понятие конкуренции и ее роль в развитии экономики государства. 3. Предмет и метод конкурентного права. 4. Понятие и классификация принципов конкурентного права. 5. Цели и задачи конкурентного права. 6. Понятие и классификация источников конкурентного права. 7. Становление и развитие конкурентного (антимонопольного) законодательства в зарубежных странах и России. 8. Место конкурентного (антимонопольного) законодательства в системе российского законодательства. 9. Сфера действия законодательства о защите конкуренции.	Знание общей теории права о предмете, методе и принципах правового регулирования
2	Субъекты конкурентного права. Доминирующее положение на товарном рынке.	1. Понятие, виды и общая характеристика субъектов конкурентного права. 2. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. 3. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц. 4. Особенности правового статуса отдельных хозяйствующих субъектов (субъекты естественной монополии, финансовые организации). 5. Антимонопольные требования к созданию унитарных предприятий и	Знание общей теории права по вопросам понятия субъекта права, его правового статуса, норм гражданского права о правоспособности и дееспособности, о лицах (гражданах, юридических лицах, публичных правовых образованиях). Знание экономических и правовых подходов к определению товарного рынка и особенностям его анализа (приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220).

		осуществлению их деятельности. 6. Органы государственной и муниципальной власти как участники отношений в сфере конкуренции. 7. Антимонопольный орган как субъект конкурентного права. 8. Понятие и критерии доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке. 9. Особенности установления доминирующего положения отдельных видов хозяйствующих субъектов. 10. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке. 11. Порядок и правовые последствия установления доминирующего положения на товарном рынке.	
3	Злоупотребление доминирующим положением.	1. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением. 2. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением. 3. Характеристика отдельных форм злоупотребления доминирующим положением. 4. Критерии допустимости действий хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарном рынке. 5. Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений	Изучение положений гражданского законодательства, определяющих допустимые пределы осуществления гражданских прав.

		доминирующим положением. Правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий и правила торговой практики.	
4	Антиконкурентные соглашения.	1. Общая характеристика и виды антиконкурентных соглашений. 2. Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного соглашения. 3. Вертикальные соглашения: особенности квалификации, запреты и критерии допустимости. 4. Иные соглашения, ограничивающие конкуренцию. 5. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию. 6. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий. 7. Особенности контроля ограничивающих конкуренцию соглашений.	Изучение понятия соглашения и признаков ограничения конкуренции
5	Недобросовестная конкуренция.	1. Понятие, признаки и формы недобросовестной конкуренции. 2. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием информации. 4. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности. 5. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции.	Знание экономических и правовых подходов к определению товарного рынка, конкуренции, хозяйствующих субъектов – конкурентов.
6	Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию.	1. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной и	Знание правового статуса органов государственной власти и органов местного

	Антимонопольные требования к торгам.	муниципальной власти. 2. Анतिकонкурентные соглашения и согласованные действия с участием органов государственной и муниципальной власти. 3. Государственные и муниципальные преференции: порядок предоставления и правовые последствия его нарушения. 4. Понятие торгов, случаи обязательного проведения торгов. 5. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам, запросам котировок цен на товары, запросам предложений. 6. Порядок заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества. 7. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями. 8. Особенности осуществления закупок отдельными видами юридических лиц. 9. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров. 10. Правовые последствия нарушения антимонопольных требований к торгам.	самоуправления и признаков ограничения конкуренции. Знание гражданского законодательства, определяющего особенности заключения договоров на торгах.
7	Антимонопольный контроль экономической концентрации.	1. Понятие экономической концентрации. 2. Создание и реорганизация организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. 3. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций,	Знание положений гражданского законодательства о создании и реорганизации юридических лиц, приобретении акций (долей) хозяйственных обществ.

		правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа. 4. Особенности контроля сделок с акциями финансовых организаций. 5. Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта естественной монополии. 6. Уведомительный контроль сделок (действий) экономической концентрации. 7. Порядок подачи ходатайств и уведомлений в рамках контроля экономической концентрации и последствия его нарушения. 8. Особенности осуществления иностранных инвестиций в стратегические общества.	
8	Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и ответственность за его нарушение.	1. Полномочия антимонопольного органа по контролю соблюдения антимонопольного законодательства. 2. Проведение проверок соблюдения антимонопольного законодательства. 3. Правовые институты предупреждения и предотвращения и их роль в антимонопольном регулировании. 4. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 5. Предписания о прекращении нарушения и контроль их исполнения.	Знание норм административного права, определяющих полномочия органов государственного контроля и надзора. Знание норм гражданского, административного и уголовного законодательства, определяющего соответствующий вид юридической ответственности.

		6. Предписания о перечислении в государственный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства. 7. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных органов. 8. Понятие, виды и общая характеристика ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.	
--	--	---	--

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Понятие конкурентного права

1. Понятие товарного рынка. Виды рынков.
2. Продуктовые и географические границы товарного рынка.
3. Понятие конкуренции. Роль конкуренции в развитии экономики государства.
4. Предмет регулирования конкурентного права. Общая характеристика общественных отношений, регулируемых конкурентным правом.
5. Метод правового регулирования отношений, входящих в предмет конкурентного права.
6. Понятие и классификация принципов конкурентного права.
7. Цели и задачи конкурентного права.

Тема 2. Источники конкурентного права

1. Понятие источников конкурентного права. Особенности классификации источников конкурентного права (антимонопольного законодательства).
2. Становление и развитие конкурентного (антимонопольного) законодательства в зарубежных странах и России.
3. Система современного конкурентного права: общая характеристика основных институтов конкурентного права.
4. Место законодательства Российской Федерации о защите конкуренции в системе российского законодательства. Соотношение законодательства о защите конкуренции с гражданским и административным законодательством.
5. Сфера действия законодательства Российской Федерации о защите конкуренции.
6. Конституция Российской Федерации как правовая основа регулирования отношений в сфере защиты конкуренции.
7. Международные акты как источники конкурентного права.

8. Федеральный закон «О защите конкуренции» как основной источник конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации.

9. Иные федеральные законы, регулирующие отношения в сфере конкуренции: Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон «О рекламе», Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и др.

10. Подзаконные акты как источники конкурентного права.

11. Значение постановлений высших судебных органов в применении конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации.

Тема 3. Субъекты конкурентного права

1. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. Виды субъектов конкурентного права.

2. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая характеристика хозяйствующих субъектов.

3. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве.

4. Субъекты естественной монополии. Критерии отнесения рынка к естественной монополии и критерии перехода естественной монополии в состояние конкурентного рынка.

5. Антимонопольные требования к созданию унитарных предприятий и осуществлению их деятельности.

6. Понятие финансовой организации.

7. Органы государственной и муниципальной власти как участники отношений в сфере конкуренции.

8. Антимонопольный орган как субъект конкурентного права.

Тема 4. Доминирующее положение на товарном рынке

1. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

2. Критерии установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

3. Особенности установления доминирующего положения субъектов естественных монополий и лиц, доля которых на товарном рынке превышает 50 процентов.

4. Особенности установления доминирующего положения лиц, доля которых на товарном рынке не превышает 50 процентов.

5. Особенности установления доминирующего положения на товарном рынке отдельных видов хозяйствующих субъектов: финансовой организации, хозяйствующего субъекта действующего на рынке передачи электроэнергии, хозяйствующего субъекта, действующего на рынке связи.

6. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

7. Порядок и правовые последствия установления доминирующего

положения на товарном рынке.

Тема 5. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением

1. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.
2. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.
3. Отказ (уклонение) от заключения договора и навязывание невыгодных условий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение.
4. Создание дискриминационных условий, как форма злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.
5. Характеристика иных форм злоупотребления доминирующим положением.
6. Критерии допустимости действий хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарном рынке.
7. Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений доминирующим положением. Правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий и правила торговой практики.

Тема 6. Антиконтентные соглашения

1. Общая характеристика антиконтентных соглашений: основания классификации и виды.
2. Картель как наиболее опасная форма антиконтентного соглашения.
3. Вертикальные соглашения: особенности квалификации и критерии допустимости. Запреты в отношении вертикальных соглашений.
4. Иные соглашения, ограничивающие конкуренцию на товарном рынке.
5. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.
6. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий.
7. Особенности контроля ограничивающих конкуренцию соглашений. Нотификация проектов соглашений.

Тема 7. Недобросовестная конкуренция

1. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции.
2. Общая характеристика форм недобросовестной конкуренции.
3. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием информации.
4. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности.
5. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции.

Тема 8. Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию

1. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов

государственной и муниципальной власти.

2. Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия с участием органов государственной и муниципальной власти.

3. Государственные и муниципальные преференции: порядок предоставления и правовые последствия нарушения установленного порядка предоставления преференций.

Тема 9. Антимонопольные требования к торгам

1. Понятие торгов и случаи обязательного проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам, запросам котировок цен на товары, запросам предложений.

3. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества.

4. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями.

5. Особенности закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

6. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров.

7. Правовые последствия нарушения антимонопольных требований к торгам.

Тема 10. Антимонопольный контроль экономической концентрации

1. Понятие экономической концентрации. Сфера применения антимонопольного законодательства в отношении сделок (действий) экономической концентрации.

2. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.

3. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.

4. Особенности контроля экономической концентрации сделок с акциями финансовых организаций.

5. Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта естественной монополии.

6. Уведомительный контроль сделок (действий) экономической концентрации.

7. Порядок подачи ходатайств и уведомлений о совершении сделок (иных действий), подлежащих государственному контролю.

8. Правовые последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок (действий) экономической концентрации или его уведомления.

9. Особенности осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозяйственные общества.

Тема 11. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства

1. Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения антимонопольного законодательства.
2. Проведение антимонопольными органами проверок соблюдения антимонопольного законодательства.
3. Правовые институты предупреждения и предостережения и их роль в антимонопольном регулировании.
4. Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства.
5. Предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и контроль их исполнения.
6. Предписания о перечислении в государственный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства.
7. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных органов.

Тема 12. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства

1. Понятие ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
2. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
3. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
4. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Тема 13. Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза

1. Международные договоры в рамках Евразийского экономического союза в сфере защиты конкуренции.
2. Законодательство о конкуренции стран Евразийского экономического союза: основные сходства и различия.
3. Общие принципы и правила конкуренции, контролируемые Евразийской экономической комиссией. Критерии отнесения рынка к трансграничному.
4. Правовой статус Евразийской экономической комиссии и ее полномочия в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции.
5. Порядок проведения Евразийской экономической комиссией расследований и рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции.
6. Ответственность за нарушение общих правил конкуренции.

Тема 1. Понятие конкурентного права

1. Понятие товарного рынка. Виды рынков.

2. Продуктовые и географические границы товарного рынка.
3. Понятие конкуренции. Роль конкуренции в развитии экономики государства.
4. Предмет регулирования конкурентного права. Общая характеристика общественных отношений, регулируемых конкурентным правом.
5. Метод правового регулирования отношений, входящих в предмет конкурентного права.
6. Понятие и классификация принципов конкурентного права.
7. Цели и задачи конкурентного права.

Тема 2. Источники конкурентного права

1. Понятие источников конкурентного права. Особенности классификации источников конкурентного права (антимонопольного законодательства).
2. Становление и развитие конкурентного (антимонопольного) законодательства в зарубежных странах и России.
3. Система современного конкурентного права: общая характеристика основных институтов конкурентного права.
4. Место законодательства Российской Федерации о защите конкуренции в системе российского законодательства. Соотношение законодательства о защите конкуренции с гражданским и административным законодательством.
5. Сфера действия законодательства Российской Федерации о защите конкуренции.
6. Конституция Российской Федерации как правовая основа регулирования отношений в сфере защиты конкуренции.
7. Международные акты как источники конкурентного права.
8. Федеральный закон «О защите конкуренции» как основной источник конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации.
9. Иные федеральные законы, регулирующие отношения в сфере конкуренции: Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон «О рекламе», Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и др.
10. Подзаконные акты как источники конкурентного права.
11. Значение постановлений высших судебных органов в применении конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации.

Тема 3. Субъекты конкурентного права

1. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. Виды субъектов конкурентного права.
2. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая характеристика хозяйствующих субъектов.
3. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве.
4. Субъекты естественной монополии. Критерии отнесения рынка к

естественной монополии и критерии перехода естественной монополии в состояние конкурентного рынка.

5. Антимонопольные требования к созданию унитарных предприятий и осуществлению их деятельности.

6. Понятие финансовой организации.

7. Органы государственной и муниципальной власти как участники отношений в сфере конкуренции.

8. Антимонопольный орган как субъект конкурентного права.

Тема 4. Доминирующее положение на товарном рынке

1. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

2. Критерии установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

3. Особенности установления доминирующего положения субъектов естественных монополий и лиц, доля которых на товарном рынке превышает 50 процентов.

4. Особенности установления доминирующего положения лиц, доля которых на товарном рынке не превышает 50 процентов.

5. Особенности установления доминирующего положения на товарном рынке отдельных видов хозяйствующих субъектов: финансовой организации, хозяйствующего субъекта действующего на рынке передачи электроэнергии, хозяйствующего субъекта, действующего на рынке связи.

6. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

7. Порядок и правовые последствия установления доминирующего положения на товарном рынке.

Тема 5. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением

1. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

2. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

3. Отказ (уклонение) от заключения договора и навязывание невыгодных условий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение.

4. Создание дискриминационных условий, как форма злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

5. Характеристика иных форм злоупотребления доминирующим положением.

6. Критерии допустимости действий хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарном рынке.

7. Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений доминирующим положением. Правила недискриминационного доступа к услугам

субъектов естественных монополий и правила торговой практики.

Тема 6. Антиконтентные соглашения

1. Общая характеристика антиконтентных соглашений: основания классификации и виды.
2. Картель как наиболее опасная форма антиконтентного соглашения.
3. Вертикальные соглашения: особенности квалификации и критерии допустимости. Запреты в отношении вертикальных соглашений.
4. Иные соглашения, ограничивающие конкуренцию на товарном рынке.
5. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.
6. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий.
7. Особенности контроля ограничивающих конкуренцию соглашений. Нотификация проектов соглашений.

Тема 7. Недобросовестная конкуренция

1. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции.
2. Общая характеристика форм недобросовестной конкуренции.
3. Недобросовестная конкуренция, связанная с использованием информации.
4. Недобросовестная конкуренция в сфере интеллектуальной собственности.
5. Ненадлежащая реклама как форма недобросовестной конкуренции.

Тема 8. Действия органов власти, ограничивающие конкуренцию

1. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной и муниципальной власти.
2. Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия с участием органов государственной и муниципальной власти.
3. Государственные и муниципальные преференции: порядок предоставления и правовые последствия нарушения установленного порядка предоставления преференций.

Тема 9. Антимонопольные требования к торгам

1. Понятие торгов и случаи обязательного проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам, запросам котировок цен на товары, запросам предложений.
3. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества.
4. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями.
5. Особенности закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.
6. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров.

7. Правовые последствия нарушения антимонопольных требований к торгам.

Тема 10. Антимонопольный контроль экономической концентрации

1. Понятие экономической концентрации. Сфера применения антимонопольного законодательства в отношении сделок (действий) экономической концентрации.

2. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.

3. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.

4. Особенности контроля экономической концентрации сделок с акциями финансовых организаций.

5. Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта естественной монополии.

6. Уведомительный контроль сделок (действий) экономической концентрации.

7. Порядок подачи ходатайств и уведомлений о совершении сделок (иных действий), подлежащих государственному контролю.

8. Правовые последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок (действий) экономической концентрации или его уведомления.

9. Особенности осуществления иностранных инвестиций в стратегические хозяйственные общества.

Тема 11. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства

1. Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения антимонопольного законодательства.

2. Проведение антимонопольными органами проверок соблюдения антимонопольного законодательства.

3. Правовые институты предупреждения и предостережения и их роль в антимонопольном регулировании.

4. Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства.

5. Предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и контроль их исполнения.

6. Предписания о перечислении в государственный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства.

7. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных органов.

Тема 12 Ответственность за нарушение антимонопольного

законодательства

1. Понятие ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.
2. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
3. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.
4. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Тема 13. Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического союза

1. Международные договоры в рамках Евразийского экономического союза в сфере защиты конкуренции.
2. Законодательство о конкуренции стран Евразийского экономического союза: основные сходства и различия.
3. Общие принципы и правила конкуренции, контролируемые Евразийской экономической комиссией. Критерии отнесения рынка к трансграничному.
4. Правовой статус Евразийской экономической комиссии и ее полномочия в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции.
5. Порядок проведения Евразийской экономической комиссией расследований и рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции.
6. Ответственность за нарушение общих правил конкуренции.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающихся.

1. Предварительное ознакомление с программой учебной дисциплины (модуля) перед лекцией.
2. Изучение вопросов практического занятия в соответствии с тематическим планом.
- 3 Сбор и обобщение новейших нормативных правовых по теме практического занятия.
4. Сбор и обобщение разъяснений конкурентного (антимонопольного) законодательства, подготовленных федеральным антимонопольным органом.
5. Поиск решений антимонопольных органов, связанных с применением конкурентного (антимонопольного) законодательства.
6. Поиск судебных актов арбитражных судов, судов общей юрисдикции, постановлений Конституционного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, Верховного Суда РФ по теме практического занятия.
7. Работа с дополнительной и справочной литературой по отдельным темам учебной дисциплины (модуля).
8. Решение задач, предложенных преподавателем, при подготовке к практическому занятию.

9. Подготовка рефератов, сообщений для выступления на практических занятиях.

10. Подготовка докладов для выступления на практических занятиях, студенческих научных кружках и тематических конференциях.

11. Выполнение заданий преподавателя, данных в порядке индивидуальной работы (решение задач, подготовка эссе и рефератов, обобщение опубликованной судебной практики, изучение документов, подготовка проектов документов, моделирование рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства и др.).

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся по отдельным разделам и темам учебной дисциплины (модуля)

1. Подготовка проекта аналитического отчета по результатам анализа товарного рынка, проведенного в соответствии с приказом ФАС России от 28.04.2010 № 220).

2. Составление проекта правил торговой практики хозяйствующего субъекта, занимающего доминирующее положение на товарном рынке.

3. Подготовка проекта решения антимонопольного органа о соответствии (несоответствии) соглашения требованиям антимонопольного законодательства.

4. Подготовка проекта решения комиссии антимонопольного органа о признании действий хозяйствующего субъекта недобросовестной конкуренцией.

5. Подготовка проекта решения антимонопольного органа, принимаемого по результатам рассмотрения ходатайства о предоставлении государственной или муниципальной преференции.

6. Составление проекта искового заявления о признании торгов, проведенных с нарушением антимонопольных требований, и заключенных по результатам таких торгов сделок недействительными.

7. Составление проекта предостережения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.

8. Составление проекта предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

9. Подготовка проекта решения антимонопольного органа, принимаемого по результатам рассмотрения ходатайства о совершении сделки, действия экономической концентрации.

10. Подготовка документов и формирование материалов дела о нарушении антимонопольного законодательства.

11. Составление проекта искового заявления о возмещении убытков, причиненных в результате нарушения антимонопольного законодательства.

12. Составление проекта искового заявления об отмене акта органа власти, противоречащего антимонопольному законодательству.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения

В порядке подготовки к практическим занятиям обучающиеся заочной формы обучения в письменном виде решают задачи, указанные в методической литературе. В решении указываются нормативные правовые акты, на которые ссылается обучающийся в обоснование своей позиции. По сложным и спорным вопросам позиция обучающегося должна быть юридически грамотно мотивирована. При наличии по поставленному вопросу разъяснения высшего судебного органа или федерального антимонопольного органа в работе приводится это разъяснение.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для освоения обучающимися дисциплины (модуля) «Конкурентное право», получения знаний и формулирования профессиональных компетенций используются следующие образовательные технологии:

1. Лекция с элементами дискуссии, постановкой проблем, использованием метода провокации.

2. Интерактивные формы проведения (И) по всем темам лекционных занятий для обучающихся всех форм обучения – 20 % с использованием ТСО (слайдопроектор, видеомagnetофон, компьютерный мультимедийный проектор) и презентаций в формате Power Point.

3. Интерактивные формы проведения (И) по всем темам практических занятий для обучающихся всех форм обучения по Разделу II конкурентного права – 20 % путем проведения деловых и ролевых игр, сообщений и докладов, модельных процессов рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства, модельных судебных процессов, разработка конкретных экономических ситуаций, дискуссия, мозговой штурм, комментирование ответов обучающихся.

4. Внеаудиторная работа (конференции, кружки, консультации, тестирование, дискуссии, написание курсовых и контрольных работ, выполнение эссе; составление проектов решений антимонопольного органа, комментирование научной статьи; подготовка обзора научной литературы по теме; подготовка обзора правовых позиций Конституционного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ по отдельным проблемам конкурентного права; решение задач).

5. Встречи с представителями юридической науки, юристами-практиками в области конкурентного права, руководителями антимонопольных органов, судьями, в том числе мастер-классы и круглые столы.

а) Примеры тестовых заданий

1. Российское антимонопольное законодательство понимает конкуренцию как...

а) состязание между юридическими и физическими лицами с целью получения наибольших выгод от продажи, обмена или иного введения в оборот

товара, и стимулирования производства тех товаров, которые требуются потребителю;

б) соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке;

в) соперничество самостоятельных хозяйствующих субъектов, которое предоставляет каждому из них возможность оказывать воздействие на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке;

г) действия хозяйствующего субъекта или группы лиц, направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, основанные на законе и обычаях делового оборота, но вызывающие убытки у других хозяйствующих субъектов.

2. Регулирование вопросов защиты конкуренции относится к:

а) исключительному ведению Российской Федерации

б) совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации

в) исключительному ведению субъектов Российской Федерации

3. В одну группу лиц входят:

а) Юридическое или физическое лицо и хозяйственное общество, если такое лицо имеет право распоряжаться более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале общества;

б) Юридическое или физическое лицо и хозяйственное общество, если такое лицо выполняет функции единоличного исполнительного органа общества;

в) Юридические или физическое лицо и хозяйственное общество, если по предложению такого лица избран единоличный исполнительный орган общества;

г) Все перечисленное верно;

д) Все перечисленное верно, если указанные лица осуществляют сходную деятельность в рамках одной отрасли.

4. Доминирующее положение может быть установлено в отношении:

а) одного хозяйствующего субъекта

б) группы лиц хозяйствующего субъекта

в) нескольких хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц

г) всё перечисленное в А-В

б) Примеры практических задач

Задача № 1

В ФАС России обратилось ЗАО «Солнышко» с заявлением о недобросовестной конкуренции со стороны индивидуального предпринимателя Кривцуна Е. П.

В своей жалобе ЗАО «Солнышко» указывало на то, что в июле 2014 года на интернет сайте, администратором которого является Кривцун Е.П., был размещена информация, порочащая деловую репутацию общества. ЗАО «Солнышко» просило признать действия предпринимателя недобросовестной конкуренцией.

В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом было установлено, что ЗАО «Солнышко» оказывает услуги по снабжению продуктами питания предприятия общественного питания на территории Брянской, Калужской и Тульской областей. В то же время ИП Кривцун Е. П. осуществляет деятельность, в сфере ресторанного обслуживания и, связанную с организацией банкетов.

Вопросы:

1. Что такое товарный рынок и чем характеризуются его границы?
2. Оказывают ли ЗАО «Солнышко» и ИП Кривцун Е.П. деятельность на одном и том же товарном рынке?

Задача № 2

Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Целина». Поводом для возбуждения дела послужило повышение обществом цен на производимую продукцию для ряда хозяйствующих субъектов.

Антимонопольный орган провел анализ состояния конкурентной среды на товарном рынке и пришел к выводу о том, что доля ОАО «Целина» на рынке подсолнечного масла составляет 55%.

Вместе с тем, на заседании комиссии антимонопольного органа ОАО «Целина» заявил, что в пределах региона деятельности общества осуществляется продажа не только подсолнечного масла, но и кукурузного, что не было учтено при определении рыночной доли хозяйствующего субъекта.

Вопросы:

1. Чем характеризуются продуктовые границы товарного рынка, какие обстоятельства учитываются при определении продуктовых границ товарного рынка?
2. Какие обстоятельства должен выяснить антимонопольный орган для того, чтобы дать оценку заявлению ОАО «Целина»?

Задача № 3

Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ряда компаний, оказывающих юридические услуги на территории г. Дятьково Брянской области.

В ходе рассмотрения дела было установлено, что в июле 2014 года было подписано «соглашение об основах определения стоимости ведения судебного процесса». Среди лиц, подписавших соглашение были ООО «Лекс», НП «Правосознание», адвокат Мельник А.Н., действующий в форме адвокатского кабинета.

Антимонопольный орган усмотрел в действии указанных лиц признаки картеля.

На заседании комиссии антимонопольного органа НП «Правосознание» заявило, что оно является некоммерческой организацией и прибыль от оказания юридических услуг не распределяет, а направляет на развитие правосознания в городе.

Вопросы:

1. Кто из указанных лиц может рассматриваться как хозяйствующий субъект?
2. При каких условиях некоммерческая организация может быть признана хозяйствующим субъектом?

Задача № 4

В антимонопольный орган поступило заявление ОАО «Светлый путь» с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Газораспределение».

В процессе рассмотрения заявления было установлено, что при заключении договора поставки газа ООО «Газораспределение», доминирующее на рынке поставки газа, включило в него условие о выплате ОАО «Светлый путь» штрафных санкций за суммарный объем газа, выбранного покупателем сверх суточного договорного объема. Включение указанных штрафных санкций не предусмотрено Правилами поставки газа в РФ (постановление Правительства РФ от 05.02.1998 № 162). При этом на предложение заявителя по поводу исключения указанных условий из договора поставки газа ООО «Газораспределение» указало, что изменения предложенных условий не возможно.

Учитывая производственные потребности, ОАО «Светлый путь» подписало предложенный договор с указанными условиями.

Вопросы:

1. Имеется ли, в рассматриваемом случае, факт злоупотребления доминирующим положением и в какой форме?
2. Какое решение должен принять антимонопольный орган?

в) Темы эссе и рефератов:

1. Роль конкуренции в развитии экономики государства.
2. Принципы конкурентного права.
3. Сфера действия конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации.
4. Значение постановлений высших судебных органов в применении конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации.
5. Критерии установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.
6. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.
7. Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного соглашения.
8. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции.

9. Государственные и муниципальные преференции.
10. Правовые институты предупреждения и предостережения в конкурентном праве.
11. Антимонопольное регулирование в Евразийском экономическом союзе.

г) Темы коллоквиумов:

1. Предмет и метод конкурентного права.
2. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке.
3. Общая характеристика источников конкурентного права.
4. Хозяйствующий субъект и его правовой статус.
5. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве.
6. Вертикальные соглашения в конкурентном праве.
7. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительных прав.
8. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам, запросам котировок цен на товары, запросам предложений.
9. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров.
10. Государственный контроль экономической концентрации.
11. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

д) Контрольные вопросы для сдачи экзамена

1. Понятие товарного рынка и конкуренции. Роль конкуренции в развитии экономики государства.
2. Предмет регулирования конкурентного права. Общая характеристика общественных отношений, регулируемых конкурентным правом.
3. Метод правового регулирования отношений, входящих в предмет конкурентного права.
4. Понятие и классификация принципов конкурентного права.
5. Цели и задачи конкурентного права.
6. Понятие источников конкурентного права. Особенности классификации источников конкурентного права (антимонопольного законодательства).
7. Конституция Российской Федерации как правовая основа регулирования отношений в сфере защиты конкуренции.
8. Международные акты, как источники конкурентного права.
9. Федеральный закон «О защите конкуренции», как основной источник антимонопольного законодательства Российской Федерации.
10. Иные федеральные законы, регулирующие отношения в сфере конкуренции: Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон «О рекламе», Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» и др.

11. Сфера действия конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации.

12. Место антимонопольного законодательства Российской Федерации в системе российского законодательства. Соотношение антимонопольного законодательства с гражданским и административным законодательством.

13. Значение постановлений высших судебных органов в применении конкурентного (антимонопольного) законодательства Российской Федерации.

14. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права. Виды субъектов конкурентного права.

15. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая характеристика хозяйствующих субъектов.

16. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве.

17. Антимонопольные требования к созданию унитарных предприятий и осуществлению их деятельности.

18. Последствия нарушения антимонопольных требований к созданию и осуществлению деятельности унитарных предприятий.

19. Органы государственной и муниципальной власти как участники отношений в сфере конкуренции.

20. Антимонопольный орган как субъект конкурентного права.

21. Понятие доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

22. Критерии установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

23. Особенности установления доминирующего положения субъектов естественных монополий и лиц, доля которых на товарном рынке превышает более 35 процентов.

24. Особенности установления доминирующего положения хозяйствующих субъектов, доля которых на товарном рынке не превышает 35 процентов.

25. Особенности установления доминирующего положения на товарном рынке финансовой организации.

26. Коллективное доминирование хозяйствующих субъектов на товарном рынке.

27. Порядок и правовые последствия установления доминирующего положения на товарном рынке.

28. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

29. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

30. Отказ (уклонение) от заключения договора и навязывание невыгодных условий хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение.

31. Создание дискриминационных условий, как форма злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

32. Характеристика иных форм злоупотребления доминирующим положением.

33. Критерии допустимости действий хозяйствующих субъектов, доминирующих на товарном рынке.

34. Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений доминирующим положением. Правила недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий и правила торговой практики.

35. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания классификации и виды.

36. Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного соглашения.

37. Вертикальные соглашения: особенности квалификации и критерии допустимости. Запреты в отношении вертикальных соглашений.

38. Иные соглашения, ограничивающие конкуренцию на товарном рынке.

39. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.

40. Критерии допустимости соглашений и согласованных действий.

41. Особенности контроля ограничивающих конкуренцию соглашений.

42. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции.

43. Формы недобросовестной конкуренции.

44. Распространение ложных, неточных или искаженных сведений как форма недобросовестной конкуренции.

45. Введение в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей как форма недобросовестной конкуренции.

46. Некорректное сравнение хозяйствующим субъектом производимых или реализуемых им товаров с товарами, производимыми или реализуемыми другими хозяйствующими субъектами как форма недобросовестной конкуренции.

47. Введение в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности как форма недобросовестной конкуренции.

48. Незаконное получение, использование, разглашение информации, составляющей охраняемую законом тайну как форма недобросовестной конкуренции.

49. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительных прав.

50. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной и муниципальной власти.

51. Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия с участием органов государственной и муниципальной власти.

52. Государственные и муниципальные преференции: порядок предоставления и правовые последствия нарушения установленного порядка предоставления преференций.

53. Понятие торгов и случаи обязательного проведения торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

54. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам и запросам котировок цен на товары.

55. Особенности порядка заключения договоров в отношении государственного и муниципального имущества.

56. Особенности заключения договоров с финансовыми организациями.

57. Особенности закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц.

58. Порядок рассмотрения антимонопольным органом жалоб на нарушение процедуры торгов и порядка заключения договоров.

59. Правовые последствия нарушения антимонопольных требований к торгам.

60. Понятие экономической концентрации. Сфера применения антимонопольного законодательства в отношении сделок (действий) экономической концентрации.

61. Создание и реорганизация коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.

62. Сделки с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении коммерческих организаций с предварительного согласия антимонопольного органа.

63. Особенности контроля экономической концентрации сделок с акциями финансовых организаций.

64. Особенности контроля за сделками и инвестициями субъекта естественной монополии.

65. Уведомительный контроль сделок (действий) экономической концентрации.

66. Порядок подачи и рассмотрения ходатайств и уведомлений о совершении сделок (иных действий), подлежащих государственному контролю.

67. Правовые последствия нарушения порядка получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок (действий) экономической концентрации или его уведомления.

68. Полномочия антимонопольного органа в сфере контроля соблюдения антимонопольного законодательства.

69. Проведение антимонопольными органами проверок соблюдения антимонопольного законодательства.

70. Правовые институты предупреждения и предостережения и их роль в антимонопольном регулировании.

71. Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства.

72. Предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства и контроль их исполнения.

73. Предписания о перечислении в государственный бюджет дохода, полученного вследствие нарушения антимонопольного законодательства.

74. Порядок обжалования решений и предписаний антимонопольных органов.

75. Понятие ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

76. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

77. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

78. Уголовная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

79. Международные договоры в рамках Евразийского экономического союза в сфере защиты конкуренции.

80. Законодательство о конкуренции стран Евразийского экономического союза: основные сходства и различия.

81. Общие принципы и правила конкуренции, контролируемые Евразийской экономической комиссией. Критерии отнесения рынка к трансграничному.

82. Правовой статус Евразийской экономической комиссии и ее полномочия в сфере контроля за соблюдением общих правил конкуренции.

83. Порядок проведения Евразийской экономической комиссией расследований и рассмотрения дел о нарушении общих правил конкуренции.

84. Ответственность за нарушение общих правил конкуренции.

Е) Примерный перечень тем курсовых работ

1. Понятие и общая характеристика конкурентного права.

2. Предмет регулирования конкурентного права. Общая характеристика общественных отношений, регулируемых конкурентным правом.

3. Метод правового регулирования отношений, входящих в предмет конкурентного права.

4. Понятие и классификация принципов конкурентного права.

5. Понятие и общая характеристика источников конкурентного права. Особенности классификации источников конкурентного права (антимонопольного законодательства).

6. Значение постановлений высших судебных органов в применении антимонопольного законодательства Российской Федерации.

7. Понятие и общая характеристика субъектов конкурентного права.

8. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Общая характеристика хозяйствующих субъектов.

9. Группа лиц. Основания и порядок образования группы лиц в конкурентном праве.

10. Понятие и критерии установления доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном рынке.

11. Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

12. Монопольно высокая и монопольно низкая цена как форма злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

13. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: основания классификации и виды.

14. Картель как наиболее опасная форма антиконкурентного соглашения.

15. Согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающие конкуренцию.

16. Понятие и признаки недобросовестной конкуренции.

17. Формы недобросовестной конкуренции.

18. Недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением исключительных прав.

19. Ограничивающие конкуренцию акты и действия органов государственной и муниципальной власти.

20. Ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные действия с участием органов государственной и муниципальной власти.

21. Государственные и муниципальные преференции: порядок предоставления и правовые последствия нарушения установленного порядка.

22. Антимонопольные требования, предъявляемые к торгам и запросам котировок цен на товары.

23. Антимонопольный контроль экономической концентрации.

24. Правовые институты предупреждения и предостережения и их роль в антимонопольном регулировании.

25. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.

26. Порядок рассмотрения антимонопольным органом дел о нарушении антимонопольного законодательства.

27. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.

Ж) Задания для выполнения контрольных работ для заочной формы обучения

Для обучающихся заочной формы обучения предусмотрено обязательное написание контрольной работы, направленное на углубленное изучение отдельных вопросов конкурентного права.

Контрольная работа заключается в решении задач по одному из четырех вариантов.

Первый вариант выполняют обучающиеся, фамилии которых начинаются с букв от «А» до «Е» включительно; второй вариант – с букв от «Ж» до «Л» включительно; третий вариант – с букв от «М» до «Р» включительно; четвертый вариант – с букв от «С» до «Я» включительно. Условия задач переписывать не обязательно.

Решение задачи предполагает детальный анализ изложенных в условиях фактических обстоятельств и ответы на поставленные вопросы. Обучающемуся следует оценить изложенные в условиях задачи фактические обстоятельства с позиций антимонопольного законодательства. При этом излагаемые

выводы, к которым приходит обучающийся по результатам решения задачи, должны иметь развернутое правовое обоснование.

В случае, если, по мнению обучающийся, изложенных в условии задачи обстоятельств не достаточно для того, чтобы сделать окончательные выводы, в решении должно быть указано, какие обстоятельства обучающийся считает установленными. Так, например, если из предлагаемых условий могут следовать несколько правовых последствий, следует указать, при каких обстоятельствах какие последствия наступают.

Ответы на теоретические вопросы, поставленные в задаче должны подкрепляться ссылками на нормативные правовые акты и обосновываться с учетом изложенной в условии задачи ситуации.

Все выводы в решении задачи должны обосновываться ссылками на соответствующие положения нормативных правовых актов. При этом обучающиеся должны приводить конкретные формулировки положений соответствующего нормативного правового акта, на которые они ссылаются. При ссылке на федеральный закон или иной нормативный правовой акт нужно сначала указать пункт и (или) часть статьи, содержащей соответствующую норму права, затем номер статьи, а потом название нормативного акта.

При ссылке на нормативные правовые акты следует указать вид акта, его название, дату принятия и номер.

В случае, если по рассматриваемым в условии задачи вопросам имеются решения судебных органов, будет полезным указать позицию судов по таким вопросам, определив свое отношение к этим решениям.

Контрольная работа выполняется письменно. Работа должна иметь сплошную нумерацию. На последней странице контрольной работы обучающийся ставит свою подпись и дату подписания. Обучающийся отвечает за грамотность и аккуратность оформления контрольной работы.

Общий объем работы не должен превышать 15 страниц машинописного текста.

ВАРИАНТ 1

Задача 1.

ООО «Романтика», являющееся владельцем автозаправочной станции (розничная продажа нефтепродуктов), обратилось в антимонопольный орган с заявлением о нарушении ОАО «Энергия» Федерального закона «О защите конкуренции».

Из заявления следовало, что ОАО «Энергия» повысило отпускные цены на дизельное топливо в полтора раза. При этом, по мнению заявителя, указанная цена является монопольно высокой. Одновременно ООО «Романтика» указало, что для дочернего общества ОАО «Энергия» (ООО «Энергия розница») цены на дизельное топливо остались неизменными, в результате чего разница в закупочной цене указанного товара ООО «Романтика» и ООО «Энергия розница» составила полтора раза.

По результатам анализа товарного рынка антимонопольный орган пришел к выводу, что ООО «Энергия» занимает коллективное доминирующее положение на оптовом рынке дизельного топлива вместе с ОАО «Микойл» и ОАО «Транснефть».

Что такое доминирующее положение хозяйствующего субъекта и каковы критерии его установления.

Какое решение должен принять антимонопольный орган в указанной ситуации?

Имеет ли значение тот факт, что ОАО «Энергия» занимает коллективное доминирующее положение?

Какие формы злоупотребления доминирующим положением могут быть установлены в данном случае?

Каким образом определяется факт установления монопольно высокой цены?

Задача 2.

В антимонопольный орган поступило заявление некоммерческой организации «Академия тренинга» (далее – НО «Академия тренинга») о недобросовестной конкуренции со стороны автономной некоммерческой организации «Западная академия тренинга».

Было установлено, что НО «Академия тренинга» зарегистрировано в качестве юридического лица в 1998 году. Основными видами деятельности НО «Академия Тренинга» являются: создание оригинальных тренинговых программ различного назначения; обучение и развитие персонала в организациях; подготовка специалистов в области тренинга и т.д. НО проводило свои образовательные программы по всей территории России. За время своей деятельности НО «Академия Тренинга» приобрело широкую известность среди покупателей во всех регионах России, что подтверждается письмами компаний, которые с ней сотрудничали.

В 2011 году в г. Москве была зарегистрирована Автономная некоммерческая организация «Западная Академия Тренинга». В качестве сокращенного наименования в свидетельстве о государственной регистрации указывается АНО «Академия Тренинга». АНО осуществляет модульное обучение тренеров, проводит открытые семинары и тренинги и т.д..

Из объяснений руководителя АНО «Академия Тренинга» следовало, что на момент регистрации Организации он знал о существовании НО «Академия Тренинга».

По мнению заявителя, деятельность АНО «Академия Тренинга» способна нанести ущерб НО «Академия тренинга», а также направлена на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, так как при использовании сокращенного наименования АНО «Академия Тренинга» потребители вводятся в заблуждение относительно организатора тренингов.

Что такое недобросовестная конкуренция и каковы ее признаки?

Имеет ли место в данном случае недобросовестная конкуренция и если имеет, то в какой форме?

Какое решение должен принять антимонопольный орган по результатам рассмотрения заявления НО «Академия тренинга»?

Задача 3.

ЗАО «Империял» решило приобрести 14 процентов акций ОАО «Стандарт». При этом размер активов ЗАО «Империял» и лиц, входящих в его группу составляет 6,5 млрд. руб. Размер активов ОАО «Стандарт» составляет 1 млрд. руб. Дочернее общество ЗАО «Империял» – ООО «Империял плюс» владеет 15 процентов акций ОАО «Стандарт».

Что такое экономическая концентрация?

Требуется ли согласие антимонопольного органа на приобретение ЗАО «Империял» акций ОАО «Стандарт»?

Изменится ли вывод, если предположить, что ЗАО «Империял» и продавец акций ОАО «Стандарт» входят в группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»?

ВАРИАНТ 2

Задача 1.

Индивидуальный предприниматель Иванов В.А. обратился в антимонопольный орган с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ОАО «Газсервис», отказавшего в заключении договора поставки газа для осуществления производственной деятельности.

Как установлено антимонопольным органом, ОАО «Газсервис» занимает доминирующее положение на рынке природного газа в границах субъекта РФ, в котором осуществляет производственную деятельность Иванов В.А. На обращение ИП в адрес ОАО «Газсервис», которое поступило 10 июня 2012 г. Общество ответило 10 августа 2012 о том, что обращение рассматривается и о результатах Общество сообщит дополнительно.

При этом в течение последующих трех месяцев (до ноября 2012 года) решения о заключении договора поставки газа так и не было принято.

На запрос антимонопольного органа Общество сообщило, что в связи с нахождением в настоящее время специалиста договорного отдела Павловой И.С. в отпуске по уходу за ребенком, оформить заключение договора поставки газа не представляется возможным.

Являются ли указанные действия (бездействие) ОАО «Газсервис» злоупотреблением доминирующим положением?

Какие формы злоупотребления доминирующим положением могут иметь место в данном случае?

Какое решение должен принять антимонопольный орган по результатам рассмотрения заявления ИП Иванова В.А.?

Задача 2.

В антимонопольный орган поступило заявление компании «БКБ» о признаках недобросовестной конкуренции в распространявшейся на телевидении рекламе проигрывателя DVD-дисков «Санрайз» с утверждениями «Первая в мире система DVD плюс караоке, способная воспроизводить DVD, караоке и MP3 диски».

Согласно представленным документам компания «БКБ» значительно раньше поставляет на российский рынок проигрыватели DVD дисков, способные воспроизводить DVD диски, а также имеющие функцию «караоке».

По запросу антимонопольного органа компания «Санрайз» не представила документов, свидетельствующих о выпуске, продажах рекламируемого проигрывателя DVD дисков ранее, чем были осуществлены на территории России продажи проигрывателя DVD-дисков компании «БКБ».

Раскройте понятие недобросовестной конкуренции и укажите ее основные признаки?

Имеют в данном случае место признаки недобросовестной конкуренции и если имеют, то в какой форме?

Какое решение должен принять антимонопольный орган?

Задача 3.

ЗАО «Аэропорт», являющийся субъектом естественной монополии в сфере аэропортовых услуг, решил заключить договор купли-продажи части аэровокзального комплекса с ЗАО «Полет».

Стоимость продаваемой части аэровокзального комплекса составляет 500 млн. руб. При этом балансовая стоимость основных производственных средств и нематериальных активов (с учетом продаваемой части аэровокзального комплекса) составляет 2 млрд. руб.

Какие сделки продажи имущества подлежат антимонопольному контролю?

Требуется ли указанная сделка предварительного согласования с антимонопольным органом и на основании какого федерального закона?

Какое решение принимает антимонопольный орган по результатам рассмотрения ходатайств о совершении сделок экономической концентрации?

ВАРИАНТ 3

Задача 1.

ООО «Эконика», производящее прохладительные напитки, заключило договор поставки прохладительных напитков с ООО «Экспедиция».

По условиям договора ООО «Экспедиция» должно поставлять прохладительные напитки в торговые сети по цене указанной ООО «Эконика». Кроме того, указанным договором ООО «Экспедиция» обязалась не осуществлять поставки в торговые сети прохладительные напитки других производителей.

Антимонопольный орган, рассматривающий указанное соглашение установил, что доля ООО «Эконика» на рынке прохладительных напитков в данном субъекте Российской Федерации составляет 25 процентов.

Что такое «вертикальное» соглашение?

Какие условия не могут быть включены в «вертикальные» соглашения?

При каких условиях «вертикальные» соглашения могут считаться допустимыми?

Какое решение должен принять антимонопольный орган?

Задача 2.

В антимонопольный орган поступило заявление ОАО «Кондитерское объединение» (далее Заявитель) о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Сластена» (далее Общество).

По мнению Заявителя, нарушение выразилось в производстве и реализации Обществом печенья «Экстра М», сходного с товарным знаком, принадлежащим Заявителю.

Как было установлено антимонопольным органом, Заявителю принадлежат исключительные права на словесный товарный знак «Экстра», зарегистрированный для товаров 5 класса МКТУ – детское питание и 30 класса МКТУ – кондитерские изделия.

Общество производит и реализует детское печенье со словесным обозначением «Экстра М». В качестве доказательства присутствия на российском рынке указанного товара, Заявитель представил упаковку печенья «Экстра М». При этом ОАО «Кондитерское объединение» не предоставляло ООО «Сластена» право на использование упомянутого товарного знака.

Учитывая, что используемое обозначение «Экстра М» является не идентичным товарному знаку «Экстра», антимонопольный орган направил официальный запрос в Роспатент с просьбой дать письменную консультацию о степени сходства упаковки печенья «Экстра М» и словесного товарного знака, принадлежащего Заявителю. Сравнительный анализ, представленный Роспатентом, показал, что упомянутые обозначения могут рассматриваться как сходные до степени смешения.

Дайте определение недобросовестной конкуренции и раскройте ее основные признаки?

Являются ли действия ООО «Сластена» по введению в оборот печенья «Экстра М» актом недобросовестной конкуренции? Ответ обоснуйте.

Какое решение должен принять антимонопольный орган?

Задача 3.

Акционерное общество «Interra inc.», созданное в соответствии с законодательством Великобритании, решило приобрести 55 процентов голосующих акций акционерного общества «Viktoria inc.», созданного в соответствии с законодательством Республики Кипр.

Акционерное общество «Viktoria inc.» владеет 75 процентами голосующих акций ОАО «Элеватор», включенного на территории Российской

Федерации в реестр субъектов, занимающих на рынке определенного товара долю более 35 процентов.

Какие сделки экономической концентрации подлежат предварительному согласованию с антимонопольным органом?

Подлежит ли предварительному согласованию с антимонопольным органом указанная сделка?

Изменится ли вывод о необходимости согласования сделки, если будет установлено, что продавец акций акционерного общества «Viktoria inc.» и акционерное общество «Interra inc.» входят в одну группу лиц по основанию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 9 Закона о защите конкуренции?

ВАРИАНТ 4

Задача 1.

В антимонопольный орган поступило заявление ОАО «Вишневый сад» с заявлением о нарушении антимонопольного законодательства со стороны ООО «Облрегионгаз».

В процессе рассмотрения заявления было установлено, что при заключении договора поставки газа ООО «Облрегионгаз», доминирующее на рынке поставки газа, включило в него условие о выплате ОАО «Вишневый сад» штрафных санкций за суммарный объем газа, выбранного покупателем сверх суточного договорного объема. Включение указанных штрафных санкций не предусмотрено Правилами поставки газа в РФ (постановление Правительства РФ от 05.02.1998 № 162). При этом на предложение заявителя по поводу исключения указанных условий из договора поставки газа ООО «Облрегионгаз» указало, что изменения предложенных условий не возможно.

Учитывая производственные потребности, ОАО «Вишневый сад» подписало предложенный договор с указанными условиями.

Что такое злоупотребление доминирующим положением?

Имеется ли, в рассматриваемом случае, факт злоупотребления доминирующим положением и в какой форме?

Какое решение должен принять антимонопольный орган?

Задача 2.

В антимонопольный орган поступило заявление медицинского учреждения «Медицинский центр» о недобросовестной конкуренции со стороны компании «Парнас».

МУ «Медицинский центр» занималась оказанием медицинских услуг российским и иностранным клиентам. Компания «Парнас» занималась изготовлением и реализацией в России безалкогольных напитков и приняла решение о создании в Российской Федерации медицинского учреждения.

Для оценки рынка медицинских услуг вице-президент одного из подразделений Компании «Парнас» направил своего сотрудника Р.Стивена в МУ «Медицинский центр», заявив при этом, что его интересует возможность

Компании «Парнас» стать клиентом МУ «Медицинский центр», и попросил предоставить информацию о ее деятельности. Сотрудница МУ «Медицинский центр» под влиянием заблуждения относительно цели визита Р.Стивена предоставила часть реестра клиентов для ознакомления в ее присутствии, однако документ ей не был возвращен. Реестр клиентов МУ «Медицинский центр», как было установлено антимонопольным органом, составлял коммерческую тайну и должным образом охранялся. Завладев данным документом, Р.Стивен предоставил его в распоряжение Компании «Парнас», которая использовала его при создании медицинского учреждения и развития клиентской базы. В частности, Компания «Парнас» направила клиентам МУ «Медицинский центр» приглашение на презентацию медицинского учреждения Компании «Парнас». Аналогичным образом реестр использовался и в других случаях.

После начала деятельности медицинского учреждения Компании «Парнас» было обнаружено, что около 15 процентов его клиентов ранее обслуживались в МУ «Медицинский центр».

Что такое недобросовестная конкуренция и каковы ее признаки?

Имеет ли в данном случае место факт недобросовестной конкуренции и если имеет, то в какой форме?

Какое решение должен принять антимонопольный орган?

Задача 3.

Компания с ограниченной ответственностью «Fieriya ltd.», зарегистрированное на Виргинских островах, решила приобрести 80 процентов голосующих акций акционерного общества «Terra Plus inc.», зарегистрированного в Республике Кипр, которое осуществило поставки персональных компьютеров на территорию РФ за год предшествующий году сделки на сумму 1,2 млрд. руб.

Суммарная стоимость активов Компании «Fieriya ltd.» и его группы лиц составляет 3 млрд. руб. Суммарная стоимость активов акционерного общества «Terra Plus inc.» и его группы лиц составляет 2,5 млрд. руб.

Что такое экономическая концентрация?

Требуется ли в рассматриваемом случае согласование с российским антимонопольным органом сделки по приобретению акций?

Какие сделки экономической концентрации с участием иностранных лиц подлежат антимонопольному контролю?

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) и судебная практика

1. Конституция Российской Федерации. М., 1993.
2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.

3. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.
4. Договор о Евразийской экономической комиссии от 18.11.2011.
5. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 18.11.2011 №1 «О Регламенте работы Евразийской экономической комиссии».
6. Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции от 10.12.2010 между Россией, Беларусью и Казахстаном.
7. Решение Высшего Евразийского экономического совета от 19.12.2012 № 29 «Об утверждении Критериев отнесения рынка к трансграничному».
8. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.01.2013 № 7 «О Методике оценки состояния конкуренции»
9. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 № 117 «О Методике определения монопольно высоких и монопольно низких цен».
10. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 17.12.2012 № 118 «О Методике расчета и порядке наложения штрафов, предусмотренных Соглашением о единых принципах и правилах конкуренции».
11. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 97 «О Порядке рассмотрения заявлений (материалов) о нарушении правил конкуренции».
12. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 98 «О Порядке проведения расследования нарушений правил конкуренции».
13. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 99 «О Порядке рассмотрения дел о нарушении правил конкуренции».
14. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.11.2012 № 96 «О Порядке взаимодействия, в том числе информационного, Евразийской экономической комиссии и уполномоченных органов государств - членов Таможенного союза и Единого экономического пространства в рамках Соглашения о единых принципах и правилах конкуренции от 9 декабря 2010 года».
15. Договор о проведении согласованной антимонопольной политике государств-участников СНГ от 25 января 2000 г.
16. Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в сфере регулирования рекламной деятельности от 19 декабря 2003 года.
17. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
18. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. М. 2001 г.
19. Уголовный кодекс Российской Федерации. М. 1996 г.
20. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
21. Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
22. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,

работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

23. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

24. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

25. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

26. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

27. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

28. Федеральный закон от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

29. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

30. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

31. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

32. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе».

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2004 № 189 «Вопросы Федеральной антимонопольной службы».

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2007 № 896 «Об утверждении Правил формирования и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов».

35. Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, утверждены постановлением Правительства РФ от 25.11.2003 № 710.

36. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг; Правила недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг; Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

37. Правила обеспечения недискриминационного доступа к услугам субъектов естественных монополий по транспортировке нефти (нефтепродуктов) по магистральным трубопроводам в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства РФ от 29.03.2011 № 218.

38. Правила обеспечения доступа к услугам субъектов естественных монополий в аэропортах, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.07.2012 № 599.

39. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 № 583 «О случаях допустимости соглашений между хозяйствующими субъектами».

40. Постановление Правительства РФ от 30.04.2009 № 386 «О случаях допустимости соглашений между кредитными и страховыми организациями».

41. Постановление Правительства РФ от 05.07.2010 № 504 «О случаях допустимости соглашений между страховщиками, работающими на одном и том же товарном рынке, об осуществлении совместной страховой или перестраховочной деятельности».

42. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 334 «Об установлении величин активов финансовых организаций (за исключением кредитных организаций) в целях осуществления антимонопольного контроля».

43. Постановление Правительства РФ от 30.05.2007 № 335 «Об установлении величин кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля».

44. Приказ ФАС России от 28.04.2010 № 220 «Об утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке».

45. Приказ ФАС России от 01.08.2007 № 244 «Об утверждении Правил передачи антимонопольным органом заявлений, материалов, дел о нарушении антимонопольного законодательства на рассмотрение в другой антимонопольный орган».

46. Приказ ФАС России от 22.12.2006 № 337 «Об утверждении форм актов, принимаемых комиссией по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства».

47. Приказ ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

48. Приказ ФАС России от 24.08.2012 № 544 «Об утверждении Порядка пересмотра предписания, выданного в случаях, установленных статьей 33 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

49. Приказ ФАС России от 14.12.2011 № 873 «Об утверждении

Порядка направления предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства»

50. Приказ ФАС России от 26.01.2011 № 30 «Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы».

51. Приказ ФАС России от 25.05.2012 № 339 «Об утверждении Административного регламента Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства РФ, утвержденным приказом ФАС России» (зарегистрирован Минюстом России 7 августа 2012 г. № 25125).

52. Приказ ФАС России от 14.12.2011 N 874 «Об утверждении Порядка выдачи предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства».

53. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2009 г. № 11-П по делу о проверки конституционности положений пунктов 2 и 4 статьи 12, статей 22¹ и 23¹ Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и статей 23, 37 и 51 Федерального закона «О защите конкуренции» в связи с жалобами ОАО «Газэнерго-сеть» и ОАО «Нижекамскнефтехим».

54. Определение Конституционного Суда РФ от 03.04.2012 № 630-О по запросу Администрации Краснодарского края о проверке конституционности подпункта «а» пункта 3 части 1 статьи 23 Федерального закона «О защите конкуренции».

55. Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.1997 № 4-П по делу о проверке конституционности статьи 3 Федерального закона «О рекламе».

56. Постановление Конституционного Суда РФ от 17.01.2013 № 1-П по делу о проверки конституционности положений части 5 статьи 19.8 КоАП в связи с жалобой ООО «Маслянский хлебоприемный пункт».

57. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» (в редакции от 14.10.2010).

58. Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе».

59. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

60. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (ред. от 10 ноября 2011 г.).

2. Основная литература

1. Конкурентное право [Электронный ресурс] : учебник / Д.А. Гаврилов,

С.А. Пузыревский, Д.И. Серегин; ред. С. А. Пузыревский ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА, ИНФРА-М, 2018. - 416. – Режим доступа : <http://znanium.com/catalog/product/780373> (24.09.18).

2. Конкурентное право России. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Гаврилов [и др.]; Д. А. Гаврилов, Б. О. Дударова [и др.] ; ред. С. А. Пузыревский ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2016. - 143. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/29439> (24.09.18).

4. Антиконтентные соглашения и недобросовестная конкуренция [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.А. Гаврилов [и др.]; Д. А. Гаврилов, С. А. Пузыревский [и др.] ; ред. С. А. Пузыревский ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Проспект, 2016. – 287 с. – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/30079> (24.09.18).

3. Дополнительная литература

1. Антимонопольный контроль в сфере электроэнергетики. Научно-практическое пособие. Под общей ред. А.Н. Голомолзина. М.: ДПК Пресс, 2014.

2. Боденхаузен Г. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Комментарий. – М.: Издательство «Прогресс», 1977.

3. Борзило Е.Ю. Пределы осуществления гражданских прав хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение: понятие, виды и последствия превышения (сравнительный анализ права России, США и Франции): Дис. канд. юрид. наук. М., 2005.

4. Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: учебное пособие. М.: Статут, 2010.

5. Варламова А.Н. Правовое содействие развитию конкуренции: Дис. докт. юрид. наук. М., 2008.

6. Гаврилов Д.А. Недобросовестная конкуренция. Подходы к толкованию и перспективы развития правового регулирования // Конкурентное право. 2011. №1

7. Гаврилов Д.А. Параллельный импорт: дискуссия продолжается // Патенты и лицензии. 2012. №3

8. Гаврилов Д.А. Параллельный импорт: сравнение зарубежной и российской практики // Конкуренция и право. 2012. № 6.

9. Гаврилов Д.А. Антимонопольное регулирование и охрана интеллектуальной собственности: поиск баланса // Конкуренция и право. 2013, №3.

10. Гаврилов Д.А. Роль правового механизма защиты от недобросовестной конкуренции для целей правовой охраны исключительных прав на средства индивидуализации. Патенты и лицензии, 2013, № 11.

11. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной собственности. М.: Норма: ИНФРА-М. 2014.

12. Городов О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и

правоприменительная практика. – М: Статут, 2008.

13. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. – М.: Статут, 2011.

14. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. – М.: «Статут», 2001.

15. Гукасян Л.Е., Залесов А.В., Серегин Д.И. Законодательство о защите от недобросовестной конкуренции: пути совершенствования. Патенты и лицензии. №5. 2004.

16. Дианов В., Егорушкин А., Хохлов Е. Комментарий к «третьему антимонопольному пакету». – М.: Статут, 2012.

17. Еременко В.И. Конкурентное право Российской Федерации. М., 2001.

18. Еременко В.И. Правовое регулирование конкурентных правоотношений в России и за рубежом. Дисс. докт. юр. наук. М, 2001.

19. Еременко В.И. Антимонопольное регулирование в области торговой деятельности // Конкурентное право. 2011. № 2.

20. Еременко В.И. Реформирование российского антимонопольного законодательства // Законодательство и экономика. 2012. № 4.

21. Жидков О.А. Антитрестовское законодательство в буржуазных странах: Дис. докт. юрид. наук. М., 1972.

22. Зименкова О.Н. Правовое регулирование борьбы с недобросовестной конкуренцией в ЕЭС и в странах-членах сообщества. Дисс. канд. юр. наук. М., 1984.

23. Князева И. В. Антимонопольная политика в России. М., 2009.

24. Кинев А.Ю. Картель – тайная монополия: сборник статей и интервью – М., 2012.

25. Кинев А.Ю. Борьба с картелями, другими антиконкурентными соглашениями и согласованными действиями. Практика 2011 года // СПС КонсультантПлюс. 2012.

26. Кинев А.Ю. Антимонопольный "заслон" сговорам на торгах // Юрист. 2011. № 16.

27. Кондратовская С.Н. Правовые проблемы пресечения недобросовестной конкуренции на товарных рынках. Дисс.канд. юр. наук. – СПб., 2005.

28. Конкурентное право: теория и практика применения: учебник для магистров : учебник для ов высших учебных заведений, обучающихся по юридическим направлениям и специальностям / Д. А. Петров; под общ. ред. В. Ф. Попондопуло. - Москва : Юрайт, 2013.

29. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие для вузов/ С.Б. Авдашева, В.А.Аронин, И.К. Ахполов и др.; Под ред. А.Г. Цыганова. – М.: Логос, 1999.

30. Конкурентное право Российской Федерации: Учебное пособие для вузов/ Н.В. Васильева, Ю.Ю. Горячева, Н.Г. Доронина и др.; под ред. Н.И. Клейн, Н.Е. Фонаревой. М., Лотос, 1999.

31. Корпоративное право: учебный курс: учебник /отв. Ред. И.С. Шиткина. – М.: КНОРУС, 2011.

32. Маркварт Э. Сравнительный анализ регулирования недобросовестной конкуренции в законодательствах ФРГ, Европейского Союза и Российской Федерации. Дисс.канд. юр. наук. – М. 1998.
33. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О защите конкуренции» / Отв. ред. И.Ю.Артемьев; МГИМО(У) МИД России, ФАС России. – М.: Статут, 2015.
34. Паращук С.А. Конкурентное право (правовое регулирование конкуренции и монополии). М., 2002. – М.: Городец, 2002.
35. Паращук С.А. Недобросовестная конкуренция: содержание и правовые средства ее пресечения. Дисс. канд. юр. наук. М., 1995.
36. Паращук С.А. Запрещение монополистической деятельности как способ защиты конкуренции по законодательству России // Предпринимательское право. 2009. № 4.
37. Петров Д.А. Антимонопольное законодательство: теория и практика применения. СПб.: Нестор-История, 2012.
38. Петров Д.А. Коммерческая политика как объект антимонопольного контроля // Конкурентное право. 2012. № 2.
39. Пирогова В.В. Исчерпание исключительных прав и параллельный импорт. – М.: Статут, 2008.
40. Писенко К.А., Цинделиани И.А., Бадмаев Б.Г. Правовое регулирование конкуренции и монополии в Российской Федерации: курс лекций / под ред. С.В. Запольского. М.: Российская академия правосудия, Статут, 2010.
41. Писенко К.А. О законодательных проблемах противодействия монополистической деятельности, связанной с использованием объектов исключительных прав // Конкурентное право. №1. 2012.
42. Попондопуло В.Ф. Правовое регулирование деятельности на организованных торгах: новеллы законодательства // Конкурентное право. 2012. № 2.
43. Правовое регулирование рекламной деятельности: курс лекций / Б.О. Дударова, С.А. Пузыревский; отв. ред. С.А.Пузыревский. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014.
44. Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред Е.П. Губин, П.Г. Лахно. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011.
45. Пузыревский С.А. Развитие антимонопольного законодательства // Хозяйство и право. 2009г. № 11.
46. Пузыревский С.А. Некоторые вопросы применения административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства // Хозяйство и право. 2011. № 5.
47. Пузыревский С.А. Третий антимонопольный пакет // Энергетическое право. 2012. № 1.
48. Пузыревский С.А. Изменения в регулировании административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства в связи с принятием «третьего антимонопольного пакета» // Хозяйство и право. 2012. № 5.
49. Пузыревский С.А. Антимонопольный контроль экономической

концентрации. СПС Консультант плюс. 2013.

50. Пузыревский С.А. Нарушение антимонопольного законодательства путем злоупотребления доминирующим положением // Хозяйство и право. 2013. № 5.

51. Пузыревский С.А. Коллективные иски как способ защиты. Конкурентное право, 2013, № 5.

52. Пузыревский С.А. Антиконтентные соглашения: особенности квалификации, выявления и предупреждения // Хозяйство и право. 2014. № 8.

53. Пузыревский С.А. Новации четвертого антимонопольного пакета (статья). «Корпоративный юрист», 2015, № 3, с. 18 – 26.

54. Серегин. Д.И. Недобросовестная конкуренция как правовая категория: Дисс. канд. юр. наук. М., 2002.

55. Тотьев К.Ю. Конкурентное право (правовое регулирование деятельности субъектов конкуренции и монополий): учебник для вузов. - М., 2003.

56. Хохлов Д. В. Конкурентное право: здесь и сейчас. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.

57. Шретер В. Недобросовестная конкуренция. Сборник статей по гражданскому и торговому праву. Памяти профессора Габриэля Феликсовича Шершеневича. – М.: Статут, 2005.

4. Литература на иностранных языках

1. Geradin Damien, Layne-Farrar Anne, Petit Nicolas. EU Competition law and economics. – Oxford University press, 2012

2. Ezrachi Ariel. EC Competition Law: An Analytical Guide to the Leading Cases. – Hurt Pub. 2008

3. Henning-Bodewig Frauke. Unfair Competition Law: European Union And Member States. – Kluwer Law International, 2006.

4. Turner Jonathan D.C. Vertical Agreements and EU competition law. – Oxford University press, 2005.

5. Turner Jonathan D.C. Intellectual property and EU competition law. – Oxford University press, 2010.

6. Tobler Christina, Beglinger Jacques, Geursen Wessel. Essential EU Competition law in Charts. - HVG-ORAC Publishing House Ltd., 2011.

7. Whish Richard, Bailey David. Competition law. Seventh edition. – Oxford University press, 2012.

5. Информационные сайты по вопросам защиты конкуренции, базы данных

1. Правовые информационные системы «Консультант плюс» и «Гарант».

2. Официальный сайт ФАС России в сети Интернет по адресу: <http://www.fas.gov.ru> (в особенности разделы «Нормативно-правовые акты», «Разъяснения», «Аналитические материалы», «База решений»).

3. Банк решений арбитражных судов в сети Интернет по адресу:

<http://ras.arbitr.ru/>

4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии в сети Интернет по адресу: <http://www.eurasiancommission.org>.

5. Официальный сайт Департамента конкуренции Комиссии ЕС в сети Интернет по адресу: http://ec.europa.eu/competition/index_en.html.

6. Официальный сайт Федеральной торговой комиссии США в сети Интернет по адресу: <http://www.ftc.gov/>.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02. 03. 2020 г. С 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 16.03.2021 г. по 15.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 09.03 2022г. по 08.03.2023 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
----	--------	-----------	---	---

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»: - сублицензионный договор № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - сублицензионный договор № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.
2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»: - сублицензионный договор № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - сублицензионный договор № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионный договор № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно

4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023 г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г. - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.03.2021 г. по 24.03.2022 г. - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 25.03.2022 г. по 24.03.2023 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договор № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с

				12.03.2020 г. по 11.03.2021 г. - № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г. - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.
--	--	--	--	--

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 эбс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019 эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № 1/2022 эбс от 01.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

3.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.07.2021 г. - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 С 02.07.2021 г. по 01.07.2022 г., договор № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 04.07.2022 г. по 03.07.2023 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г. - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся располагаются по адресу: Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.9, стр.1. Они оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

стол студенческий двухместный – 42 шт.,

стол студенческий трехместный – 10 шт.,

кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,

стул – 135 шт.,

компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),

проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,

экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

2. Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,

наушники «накладного» типа – 1 компл.,

лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,

линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

3. Читальные залы на 93 посадочных мест:

стол студенческий двухместный – 24 шт.,

стол студенческий трехместный – 2 шт.,

кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,

стул – 93 шт.,

компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

4. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

стол студенческий одноместный – 4 шт.,

компьютер студенческий 50 MAC AB – 4 шт.,

стул – 4 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.